Séquence 2
Les sources du droit

Objectifs pédagogiques	Savoirs associés
La séquence achevée, vous êtes maintenant capable d'/de : -**Définir** une source du droit et **citer** les sources internationales, communautaires et nationales. -**Expliquer** le rôle de la Constitution, la séparation des pouvoirs et le contrôle de constitutionnalité. -**Distinguer** le traité, le droit primaire et le droit dérivé de l'Union européenne (directive, règlement). -**Décrire** le parcours de la loi et **distinguer** la loi du règlement (décret, arrêté). -**Expliquer** le rôle de la jurisprudence et du droit négocié (conventions et accords collectifs).	La séquence mobilise les savoirs suivants : -La Constitution et le contrôle de constitutionnalité. -Les traités et le droit de l'Union européenne. -La loi et le règlement. -La jurisprudence. -Les conventions et accords collectifs. -La hiérarchie des normes et la complémentarité des sources.

Introduction

Une **source de droit** est une **règle de droit élaborée par une autorité créatrice**. Son origine peut être **internationale**, **communautaire** ou **nationale**.

Ces règles de droit s'appliquent sur le territoire français et **coexistent** dans le respect du principe de **hiérarchie des normes**.

1. La Constitution

1.1. Le texte fondateur de la République française

Une **constitution** est un texte juridique qui précise l'**organisation et le fonctionnement d'un État** dans le respect de valeurs (séquence 1). La Constitution française est la **norme suprême** de notre État de droit. Elle garantit aussi les **droits et libertés fondamentaux**.

En France, on parle du **bloc de constitutionnalité**, qui comprend notamment :

- La **Constitution du 4 octobre 1958** ;
- La **Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789** ;
- Le **Préambule de la Constitution de 1946**.

1.2. La séparation des pouvoirs

Les régimes démocratiques reposent sur le principe de la **séparation des pouvoirs** législatif, exécutif et judiciaire (influence de Montesquieu). Elle évite la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne et **tout arbitraire**.

- Le **pouvoir législatif** rédige et adopte les lois (l'article 34 de la Constitution limite le domaine de la loi). Il est exercé par le **Parlement**, composé de l'**Assemblée nationale** et du **Sénat**.
- Le **pouvoir exécutif** met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. Il dispose du **pouvoir réglementaire** (il édicte des règlements), de l'administration et de la force armée. Il est exercé par le **chef de l'État** (le Président de la République) et par le **Gouvernement** (le Premier ministre et les ministres).
- Le **pouvoir judiciaire** applique les lois pour trancher les litiges. Il est **indépendant** des autres pouvoirs et doit rester **impartial** (il ne prend pas parti).

1.3. Le contrôle de constitutionnalité

Toutes les règles de droit sont soumises à la Constitution, **norme juridique suprême**. Elle protège nos droits et libertés, tels que le principe d'égalité, le droit de propriété ou la laïcité. Le **Conseil constitutionnel** s'en assure grâce à deux types de contrôle :

- **Avant la promulgation de la loi** : une fois la loi adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel peut contrôler sa conformité à la Constitution, avant que le Président de la République ne la promulgue pour la rendre applicable.
- **Après la promulgation de la loi** : le contrôle est possible à l'occasion d'un procès, par la **question prioritaire de constitutionnalité (QPC)**. Toute personne partie à un procès peut contester la conformité d'une loi à la Constitution. Lorsqu'une disposition d'une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle n'est plus applicable.

2. Les sources internationales et communautaires

2.1. Les traités internationaux

Le droit international a pour objectif d'organiser les relations entre les **États** et leurs ressortissants. Il est régi par des **traités et accords internationaux**.

Un **traité** est un texte juridique **négocié entre les États** dans le but de s'engager les uns envers les autres.

Exemples : le traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique européenne (CEE), les accords de Paris de 2015 sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Pour être applicable en France, le traité doit répondre à **trois conditions** :

- Etre **négocié, signé et ratifié** par les autorités compétentes (la ratification est confirmée par un vote du Parlement ou par référendum) ;
- **Ne pas être contraire à la Constitution** française (sinon, la Constitution doit d'abord être révisée) ;
- Etre **appliqué par les autres États signataires** : c'est le principe de **réciprocité**.

Il existe toutefois de grands principes universels qui s'appliquent à tous les États, comme l'interdiction de l'esclavage, même à ceux qui n'ont pas ratifié de traité en ce sens.

2.2. Le droit de l'Union européenne

Le droit de l'Union européenne (UE), ou droit communautaire, est composé du **droit primaire** et du **droit dérivé**. Le **droit primaire** comprend l'ensemble des **traités** négociés par les États membres ; il s'apparente à la Constitution dans un État.

En revanche, le **droit dérivé** est composé de textes adoptés par les **institutions européennes**. Il comprend notamment :

- Les **directives** : norme de l'UE qui impose aux États membres de créer une règle de droit, en leur fixant un **objectif à atteindre dans un délai donné**. La France adopte un texte national (une loi, par exemple) pour créer cette règle de droit ;
- Les **règlements de l'UE** (à ne pas confondre avec les règlements édictés par le pouvoir réglementaire en France) : norme de l'UE dont le contenu s'intègre **directement** dans le droit national des États membres. Il est **directement applicable**.

Le droit dérivé est élaboré en trois temps : le **Conseil européen** donne les **grandes orientations**, la **Commission européenne propose** le texte, puis le **Parlement européen** et le **Conseil de l'Union européenne** le **votent**.

Les **institutions de l'UE** et leur rôle :

Institution	Rôle
Conseil de l'Europe	Il **réunit les chefs d'État et de gouvernement** des États membres. Il **donne les grandes orientations** politiques de l'UE, mais il ne vote pas les textes.
Commission européenne	Elle **propose les textes législatifs** et **veille à leur application**. Elle met en œuvre les politiques et le budget de l'UE. Elle peut être **censurée** par le Parlement européen.
Parlement européen	Il **représente les citoyens européens** : c'est la **seule institution européenne dont les membres sont élus au suffrage universel direct**, tous les cinq ans. Il **vote les textes** avec le Conseil de l'UE et dispose de pouvoirs **budgétaires** et de **contrôle politique**.
Conseil de l'UE	Il est composé des **ministres des États membres**, en fonction du thème abordé (ex. : les ministres de l'économie). Il **vote les textes** avec le Parlement européen, sur la base des propositions de la Commission européenne.

3. Les sources nationales

3.1. La loi

La Constitution de 1958 définit la **loi** comme le **texte voté par le Parlement** dans les limites de son **domaine de compétence**, défini à l'**article 34** de la Constitution, et sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

La loi est « l'expression de la volonté générale » (article 6 de la Déclaration de 1789), car elle est votée par des **représentants du peuple** (élus). La loi n'est plus la seule à limiter les libertés : le **pouvoir réglementaire** peut le faire aussi, dans le cadre de la Constitution.

Le **pouvoir législatif** appartient au **Parlement**, composé de deux chambres :

- L'**Assemblée nationale**, composée de **députés** élus au **suffrage universel direct** tous les **5 ans** ;
- Le **Sénat**, composé de **sénateurs** élus au **suffrage universel indirect** pour **6 ans** (par un collège de « grands électeurs ». Il est renouvelé **par moitié tous les 3 ans**.

Le pouvoir législatif est le seul à pouvoir voter les lois, afin de garantir la **séparation des pouvoirs** et donc un fonctionnement **démocratique**.

L'**initiative de la loi** peut venir du **Gouvernement** (**projet de loi**) ou du **Parlement** (**proposition de loi**). Le **parcours de la loi** comporte ensuite sept étapes :

Étape	Déroulement
1	**Dépôt** du texte devant l'une des deux chambres : un **projet de loi** (à l'initiative du Gouvernement) ou une **proposition de loi** (à l'initiative du Parlement). La commission compétente (par exemple la commission des lois) étudie le texte et propose des **amendements** (modifications, suppressions ou ajouts) avant de le présenter en première lecture.
2	**Première lecture** devant chaque chambre (par exemple l'Assemblée nationale, puis le Sénat). Le va-et-vient du texte entre les deux chambres s'appelle la **navette parlementaire**. Les deux chambres peuvent **amender** le texte.
3	**Deuxième lecture** du texte en cas de désaccord entre les deux chambres puis adoption du texte.
5	Possibilité de **saisir le Conseil constitutionnel** pour vérifier la conformité de la loi à la Constitution.
6	**Promulgation** (signature) de la loi par le **Président de la République**, étape qui rend la loi applicable.

3.2. Le règlement

Le **pouvoir exécutif** a le **pouvoir réglementaire**. Celui-ci intervient dans les domaines **non réservés à la loi** (on parle de **règlements autonomes**) ou pour **mettre en œuvre la loi** (on parle de **règlements d'application**).

Le pouvoir réglementaire se concrétise par :

- **Décrets** : règles de droit qui émanent du **Président de la République** ou du **Premier ministre** ;
- **Arrêtés** : règles de droit qui émanent des **ministres** ou, au niveau local, des présidents des conseils régionaux et départementaux, du **préfet** ou des **maires**.

Dans la hiérarchie des normes, le **décret** est supérieur à l'**arrêté**.

3.3. La jurisprudence

Les **juridictions** ont pour fonction de **faire appliquer la loi en tranchant les litiges**. Elles sont réparties en **deux ordres** :

- L'**ordre administratif**, compétent pour les litiges entre les **particuliers et l'administration** ;
- L'**ordre judiciaire**, compétent pour les litiges **entre particuliers**. Il comprend des juridictions **civiles** et des juridictions **pénales**.

Les procédures judiciaires répondent à un **ordre hiérarchique** :

- **Les juridictions de première instance** (ou du premier degré) constituent le premier niveau, lorsqu'une partie décide d'agir en justice pour faire valoir son droit. Elles jugent en **droit** et en **fait** et rendent des **jugements**, contre lesquels l'**appel** est possible.
- **Les juridictions d'appel** (ou de second degré) permettent de contester les décisions rendues en première instance. Elles jugent en droit et en fait et rendent des **arrêts**, contre lesquels le **pourvoi en cassation** est possible.
- **Les juridictions suprêmes** (la **Cour de cassation** dans l'ordre judiciaire et le **Conseil d'État** dans l'ordre administratif) sont chargées d'**harmoniser** et de contrôler l'application de la loi. Elles rendent des **arrêts** : il n'existe pas de juridiction au-dessus d'elles.

Dans ce cadre institutionnel, la **jurisprudence** désigne l'**ensemble des décisions de justice rendues sur une même question de droit** : les **arrêts** font jurisprudence. Ces décisions permettent :

- D'**interpréter** les règles de droit relatives aux situations rencontrées par les personnes physiques ou morales dans leur vie quotidienne ;
- De **préciser** comment le droit, qui est le plus souvent une règle générale, s'applique à des faits particuliers ;
- D'**adapter** le droit aux mutations de la société.

La **Cour de cassation unifie** l'interprétation de la loi : son arrêt a une **portée plus large** que le procès et **sert de référence** aux autres juges.

La jurisprudence présente ainsi **trois intérêts** :

- L'**unification** : une même solution sur tout le territoire ;
- La **sécurité juridique** : des solutions stables dans le temps ;
- L'**anticipation** : il est possible de prévoir la décision du juge avant d'agir.

Remarque : la jurisprudence est une **source du droit**, mais elle n'a pas l'**autorité de la loi** : le législateur est **élu**, alors que les juges sont **nommés**. En principe, le pouvoir judiciaire ne peut pas créer de règles de droit ; mais ces règles ne sont pas toujours claires ou précises : les juges précisent leurs conditions d'application à une situation juridique, et leurs décisions participent ainsi à la création des sources du droit.

Exemple : en droit du travail, la règle « à travail égal, salaire égal » a été dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

3.4. Le droit négocié

Le **droit négocié** est l'ensemble des **règles issues d'un accord entre les parties** (contrats, conventions et accords collectifs). Il crée des obligations entre les parties **dans la limite du cadre légal**.

En droit du travail, il se traduit par des **conventions et accords collectifs** : une **convention collective** est un accord négocié entre les représentants des **salariés** et ceux des **employeurs**. Le droit du travail est ainsi souvent négocié par les **partenaires sociaux**.

Les **partenaires sociaux** sont les acteurs qui participent à la **négociation collective** dans les relations de travail. Ils sont composés, en principe, d'**organisations représentant les employeurs** (ex. : MEDEF, CPME) et de **syndicats représentant les salariés** (ex. : CFDT, CGT).

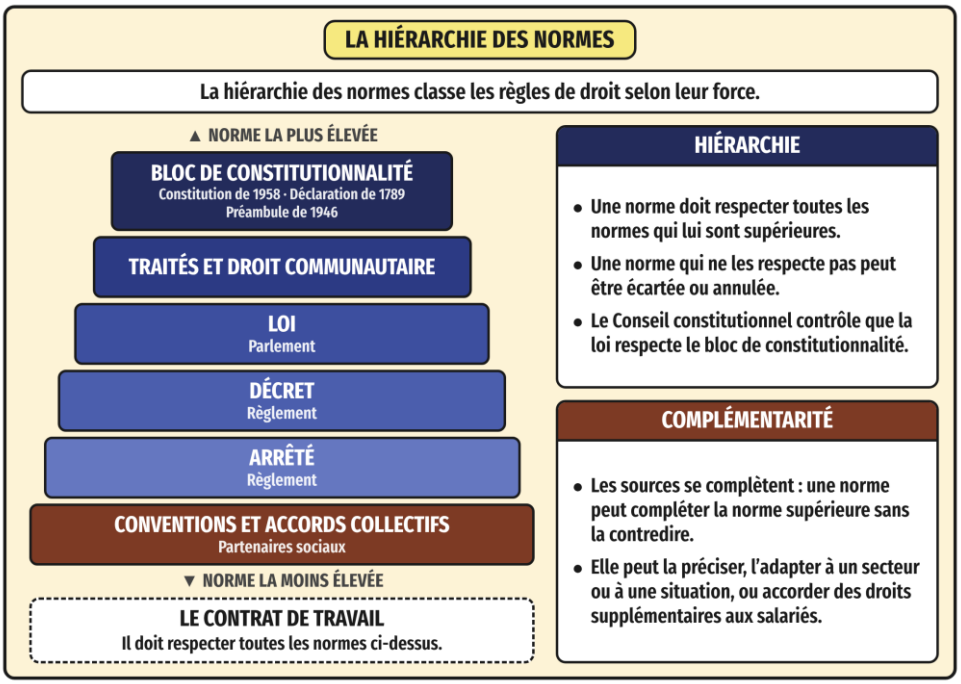
4. La cohérence de l'ordre juridique

4.1. La hiérarchie des normes

Selon H. Kelsen, la **hiérarchie des normes** est une **garantie de l'État de droit** et permet d'éviter tout **arbitraire** : les **normes inférieures doivent respecter les normes supérieures**. Une norme qui ne les respecte pas peut être **écartée ou annulée** : ainsi, une loi peut être déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Le **contrôle de constitutionnalité** (conformité de la loi à la Constitution) et le **contrôle de conventionnalité** (conformité de la loi aux traités internationaux) garantissent les droits et libertés fondamentaux.

Le **contrat de travail**, placé sous les conventions et accords collectifs, doit respecter **toutes les normes qui lui sont supérieures**.



4.2. La complémentarité des sources du droit

Les sources du droit sont **complémentaires** : une norme peut **compléter** la norme qui lui est supérieure, **sans la contredire**. Elle peut la **préciser**, l'**adapter** à un secteur ou à une situation, ou accorder des **droits supplémentaires**. Cette complémentarité assure la **cohérence** du système juridique et permet de déterminer les textes applicables pour chaque situation juridique.

Exemples :

- Le **règlement** précise la loi : la loi définit ce qu'est le SMIC et le **pouvoir réglementaire** (décret, arrêté) fixe son montant ;
- La **jurisprudence** interprète et complète la loi : « à travail égal, salaire égal ». L'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique (poste, tâches et responsabilités similaires), sauf différence justifiée par le diplôme, l'ancienneté, l'expérience ou une pénurie de salariés ;
- La **convention collective** adapte et améliore : elle prévoit un minimum **adapté au secteur**, plus élevé que le SMIC ;
- Le **contrat de travail** individualise : il fixe le salaire de chacun, **au moins égal** aux minima prévus par les autres sources.

